

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5034/2538

นางสาว เครือวัลย์ ศิริเงินยวง
นาง ประสพ เกตุดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 656

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, มาตรา 172, มาตรา 183 วรรคสอง

มูลหนี้ของสัญญาเงินกู้มาจากการเล่นแชร์อันเป็นมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมาย และบังคับกันได้และกรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบเงินให้แก่จำเลยอีกเพราะถือเสมือนหนึ่งว่าได้มีการส่งมอบเงินกู้ให้แก่จำเลยไปแล้วดังนั้นสัญญาเงินกู้จึงมีผลสมบูรณ์ที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยเป็นหนี้ค่าเล่นแชร์ที่โจทก์ในฐานะนายวงแชร์ได้ใช้เงินแทนให้จำเลยไปแล้วจำเลยจึงได้ทำสัญญาเงินกู้ให้ไว้แก่โจทก์นั้นเป็นการนำสืบถึงที่มาแห่งมูลหนี้ของหนี้เงินกู้ตามฟ้องซึ่งโจทก์ชอบที่จะนำสืบได้มิใช่เป็นการนำสืบนอกฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2534 จำเลยที่ 1 ได้กู้ยืมเงินและรับเงินไปจากโจทก์จำนวน 67,000 บาท กำหนดชำระต้นเงินคืนภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2534 โดยไม่คิดดอกเบี้ย มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือสัญญาค้ำประกันถึงกำหนดชำระหนี้แล้วจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ทวงถามแล้วก็เพิกเฉย โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 67,000 บาท นับจากวัน

ผิดนัดจนถึงฟ้องเป็นเงิน 349 บาท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย 67,349 บาท ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 67,349 บาท แก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 67,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่เคยกู้ยืมเงินโจทก์ไม่เคยทำสัญญากู้ให้ไว้
โจทก์ไม่เคยส่งมอบเงิน 67,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 โจทก์เป็นผู้กรอรายการและ
ช่องจำนวนเงินในสัญญาที่นำมาฟ้องโดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รู้เห็นยินยอม สัญญาจึง
เป็นสัญญาปลอม จำเลยที่ 2 ไม่เคยทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่โจทก์ไม่ได้ลงลายมือ
ชื่อในสัญญาค้ำประกัน โจทก์เป็นผู้กรอรายการและช่องจำนวนเงินในสัญญาค้ำ
ประกันเองโดยจำเลยที่ 2 มิได้รู้เห็นยินยอมเช่นเดียวกันสัญญาค้ำประกันจึงเป็น
สัญญาปลอม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 67,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2534จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (แต่
ดอกเบี้ยถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 ซึ่งเป็นวันฟ้องให้ไม่เกิน 349) หากจำเลยที่ 1
ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาแรกที่ว่า หนี้เงินกู้ตามฟ้องมีผลสมบูรณ์ตาม
กฎหมายหรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า สัญญาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงิน
ขณะทำสัญญา จะถือเอาการส่งมอบโดยปริยายไม่ได้ ในการวินิจฉัยปัญหาข้อนี้ ศาล

ฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า เดิมจำเลยที่ 1 เล่นแชร์กับโจทก์โดยจำเลยที่ 1 เป็นลูกวง ส่วนโจทก์เป็นนายวงหลังจากที่จำเลยที่ 1 ได้ประมูลแชร์ไปแล้วปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ไม่ส่งเงินให้โจทก์จึงต้องชดใช้แทนจำเลยที่ 1 ในฐานะนายวง จากนั้นจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ให้ไว้แก่โจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข จ.2 เช่นนี้เห็นว่า มูลหนี้ของสัญญาเงินกู้ตามฟ้องตามเอกสารหมายเลข จ.1 มาจากการเล่นแชร์ อันเป็นมูลหนี้ที่ชอบด้วยกฎหมายและบังคับกันได้ และกรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีการส่งมอบเงินให้แก่จำเลยที่ 1 อีก เพราะถือเสมือนหนึ่งว่าได้มีการส่งมอบเงินกู้ให้แก่จำเลยที่ 1 ไปแล้ว ดังนั้นสัญญาเงินกู้ตามฟ้องตามเอกสารหมายเลข จ.1 จึงมีผลสมบูรณ์และบังคับกันได้ตามกฎหมาย

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงตามทางพิจารณานอกเหนือจากฟ้องหรือไม่ เห็นว่า ที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้ค่าเล่นแชร์ที่โจทก์ในฐานะนายวงแชร์ได้ใช้เงินแทนให้จำเลยที่ 1 ไปแล้ว จำเลยที่ 1 จึงได้ทำสัญญาเงินกู้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ให้ไว้แก่โจทก์นั้น เป็นการนำสืบถึงที่มาแห่งมูลหนี้ของหนี้เงินกู้ตามฟ้อง ซึ่งโจทก์ชอบที่จะนำสืบได้มิใช่เป็นการนำสืบนอกฟ้องดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาแต่อย่างใดศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ